"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Правлінням Громадської Організації
Жіночий Центр «Підтримка, Захист та Турбота»
20. квітня 2020 року

ПОЛІТИКА ЩОДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

Громадської Організації Жіночий Центр «Підтримка, Захист та Турбота»

Ця політика є інструкцією щодо виявлення та виправлення ситуацій, в яких виникають конфлікти інтересів, зокрема з кадрових питань.

Вирішення конфлікту: моделі, стилі, методи Регулювання конфлікту ще не є його вирішення, оскільки зберігаються основні структурні компоненти конфлікту. Однак всі дії по регулюванню складають або передумови вирішення конфлікту, або власне моменти цього процесу.

1. ТЕОРИТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. МОДЕЛІ КОНФЛІКТУ

Вирішення конфлікту - заключний його етап. Крім основних моделей вирішення конфлікту - «переможець-переможений», «переможець-переможець», «переможений-переможець», є доцільність використання понять «максимальний виграш», «мінімальний програш», «взаємний виграш», «поєднання виграшу і програшу», «синтез конфліктуючих протилежностей» та інше. У всіх різноманітних формах реалізуються різні види завершення конфлікту: припинення конфлікту шляхом знищення однієї із сторін або повного підпорядкування іншої; перетворення обох конфліктуючих сторін в напрямку узгодження їхніх інтересів і позицій на новій основі; взаємного примирення протиборчих агентів; взаємного знищення протилежностей. При здійсненні першої та останньої із зазначених можливостей завершення конфлікту супроводжується загостренням боротьби. При реалізації інших форм відбувається поступове згасання конфлікту.

Розрізняються повне і неповне вирішення конфлікту. Якщо має місце перетворення або усунення основи конфлікту (причин, предмета), то конфлікт вирішується повністю. Неповне вирішення має місце тоді, коли усуваються або перетворяться лише деякі структурні елементи конфлікту, зокрема, зміст протиборства, його поле, мотиваційна база конфліктної поведінки учасників і т.п.

Ситуація неповного вирішення конфлікту породжує його поновлення на тій же або на новій основі. Перманентне відродження одного і того ж конфлікту в перетвореному вигляді на іншому рівні характерно для багатьох його типів. Неповне вирішення конфлікту не можна розглядати в будь-якому випадку як збиткову дію. У більшості випадків воно об'єктивно обумовлено, так як не всякий конфлікт вирішується раз і назавжди. Навпаки, життя повне конфліктами, вирішується тимчасово, частково.

Вирішення конфлікту слід відрізняти від його придушення, тобто насильницького усунення однієї або обох сторін без ліквідації причин і предмета протиборства, в такому разі може зростати їх потенційна злоякісність.

Не веде до розв'язання і так зване скасування конфлікту - це спроба позбутися від конфлікту шляхом примирення або затушовування, а не подолання протилежностей, що лежать в його основі. Наскільки б не були різноманітні конфлікти, процес розв'язання їх характеризується деякими загальними рисами. Перш за все, як етап більш широкого

управлінського процесу він здійснюється в рамках його необхідних умов і принципів. Крім того, йому властиві свої передумови, специфічні етапи, стратегія і технологія.

1.2. ПЕРЕДУМОВИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ

1. Достатня зрілість конфлікту, що виражається у видимих формах прояву, ідентифікації суб'єктів, маніфестації ними своїх протилежних інтересів і позицій, в організації конфліктних груп і більш-менш сформованих способів протиборства.
2. Потреба суб'єктів розв'язати конфлікт і здатність це здійснити.
3. Наявність необхідних засобів і ресурсів для вирішення конфлікту: матеріальних, політичних, культурологічних, нарешті, людських.

Маніфестаційний конфлікт дозволяє учасникам дотримуватися певних «правил гри» і послідовно реалізовувати ту чи іншу стратегію розв'язання конфлікту. Однак будь-які «правила» і будь-яка стратегія припускають дозріле бажання і вміння їх здійснювати, а також використання для цього потрібних ресурсів. Безліч різноманітних побутових конфліктів залишаються невирішеними через відсутність або необхідних ресурсів, або бажання, волі та здатності у конфліктуючих суб'єктів, які звикли жити в умовах постійної напруженості.

Процес вирішення будь-якого конфлікту складається, як мінімум, із трьох етапів. Перший - *підготовчий* - це діагностика конфлікту.
Другий - *розробка стратегії вирішення і технології.*
Третій - *безпосередня практична діяльність з вирішення конфлікту* - реалізація комплексу методів і засобів.

Діагностика конфлікту включає:
а) опис його видимих проявів (сутички, зіткнення, кризи тощо),
б) визначення рівня розвитку конфлікту;
в) виявлення причин конфлікту і його природи (об'єктивної або суб'єктивної), г) вимір інтенсивності,
д) визначення сфери поширеності. Кожен із зазначених елементів діагностики припускає об'єктивне розуміння, оцінку та облік основних складових конфлікту - змісту протиборства, стану його учасників, цілей і тактики їх дії, можливих наслідків. Конфлікт діагностується в структурному і функціональному планах, в ситуаційному та позиційному аспектах, як стан і процес.
При аналізі детермінуючих факторів виникає ряд питань, пов'язаних з тим, який з них визнати визначальним, який взаємозв'язок причин, в чому, власне кажучи, полягає проблема (протиріччя), що лежить в основі конфлікту. Важливо відокремити проблему від конфлікту, бо останній не обов'язково випливає з проблеми. Проблема може припускати і безконфліктне рішення. На етапі діагностування особливо важливого значення набуває розрізнення об'єктивних і суб'єктивних причин, від чого залежить розуміння природи даного конфлікту, його джерел.
В процесі розвитку конфлікту діапазон причин може розширюватися, і з'являються нові причини, які можуть мати істотний вплив, розробка стратегій вирішення конфлікту здійснюється з урахуванням можливих моделей його вирішення та принципів управління конфліктом. Виходячи з першого, в залежності від конкретної ситуації, виду конфлікту, рівня його розвитку і ступеня інтенсивності, передбачаються різні стратегії. Якщо завершення конфлікту передбачається здійснити у вигляді моделі «перемога-поразка», «виграш-програш», то розробляється стратегія усунення однієї зі сторін, шляхом доведення боротьби до переможного кінця.

У ситуації, коли можлива модель «перемога-перемога», «виграш-виграш», «взаємний виграш», опрацьовується стратегія вирішення конфлікту шляхом взаємного перетворення

сторін і на основі цього - обопільного примирення. Ослаблення конфлікту, його перетворення, поступове загасання - такі моменти асиметричного рішення конфлікту. Нарешті, в ситуації, при якій жодна з сторін не може виграти протиборство, а обидві його програють, виявляється доцільною стратегія придушення конфлікту, механічного його усунення.

Різноманітні моделі вирішення конфлікту формувалися історичною практикою. Підпорядкування однієї з ворогуючих сторін волі більшості, договір на основі добровільної згоди сторін або примусу однієї сторони іншій, насильницька форма вирішення спорів - ці форми результату конфліктів відомі століттями.

Ефективне вирішення конфлікту, тобто його вирішення при найменших втратах ресурсів і збереженні життєво важливих суспільних структур, можливо при наявності деяких необхідних умов і реалізації відзначених принципів управління конфліктами. До числа перших конфліктологи відносять: наявність організаційно-правового механізму вирішення конфліктів; досить високий рівень демократичної культури в суспільстві; розвинена соціальна активність головних верств населення, наявність досвіду конструктивного рішення конфліктів; розвиток комунікативних зв'язків, наявність ресурсів для здійснення системи компенсацій. Що стосується принципів, то йдеться насамперед про конкретні підходи до вирішення конкретних конфліктів.

Конфлікти, в яких супротивників розділяють непримиренні протиріччя, і їх вирішення може бути досягнуто тільки перемогою однієї сторони над іншою, суттєво відрізняються від конфліктів типу «дебатів», де можлива суперечка, можливі маневри, але в принципі, обидві сторони можуть досягти компромісу. Специфічні конфлікти типу «ігор», де сторони діють в рамках одних і тих же правил, і вирішення проблеми тут не веде до ліквідації всієї структури, а зв'язує їх відносини. Вимоги своєчасності, оперативності та гласності не менш важливі для практики вирішення конфлікту. Запущений конфлікт вимагає для свого вирішення великих ресурсів, бо він обтяжений багатьма руйнівними наслідками. Відсутність належної оперативності у впливі на конфліктну ситуацію, крім усього іншого, знижує ефективність застосовуваних методів роботи. Ігнорування гласності, приховані дії щодо ліквідації конфлікту заважають мобілізації громадськості на вирішення проблеми.

Розрізняються: "силова", компромісна і «інтегративна» моделі. Силова модель веде до завершення конфлікту двох видів: "перемога-поразка», «поразка-поразка». Дві інші моделі - до можливого вирішення конфлікту по типу "перемога-перемога», «виграш-виграш». Силова форма типова для правових конфліктів.

1.3. ОСНОВНІ СТИЛІ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

В залежності від можливих моделей вирішення конфліктів, інтересів і цілей конфліктуючих суб'єктів застосовуються п'ять основних стилів вирішення конфлікту. Це стилі - конкуренції, ухилення, пристосування, співробітництва, компромісу.

Стиль конкуренції використовується, коли суб'єкт досить активний і має намір йти до вирішення конфлікту, прагнучи задовольнити передусім власні інтереси на шкоду інтересам інших, змушуючи інших людей приймати його рішення проблеми.

Стиль ухилення застосовується в ситуації, коли суб'єкт невпевнений у позитивному для нього рішенні конфлікту, або коли він не хоче витрачати сили на його рішення, або в тих випадках, коли відчуває себе неправим.

Стиль пристосування характеризується тим, що суб'єкт діє разом з іншими, не прагнучи відстоювати свої інтереси. Отже, він поступається своєму опонентові і упокорюється з його домінуванням. Даний стиль варто використовувати у випадку, якщо відчувається, що, поступаючись в чомусь, організація мало втрачаєте. Найбільш характерні деякі ситуації, в яких рекомендується стиль пристосування: суб'єкт прагне зберегти мир та добрі відносини з іншими, він розуміє, що правда не на його боці, і в нього мало влади або мало шансів перемогти, він розуміє, що підсумок вирішення конфлікту набагато важливіше для іншого

суб'єкта, чим для нього. Таким чином, у разі застосування стилю пристосування суб'єкт прагне виробити рішення, яке задовольняє обидві сторони.

Стиль співробітництва. Реалізуючи його, суб'єкт активно бере участь у вирішенні конфлікту, відстоюючи при цьому свої інтереси, але намагаючись спільно з іншим суб'єктом шукати шляхи досягнення взаємовигідного результату. Деякі типові ситуації, коли використовується даний стиль: обоє конфліктуючих суб'єкта мають рівні ресурси і можливості для вирішення проблеми, вирішення конфлікту дуже важливо для обох сторін, і ніхто не бажає від цього усунутися; наявність тривалих і взаємозалежних відносин у суб'єктів, залучених в конфлікт, обидва суб'єкта здатні викласти суть своїх інтересів і вислухати один одного, обидва вміють пояснити свої бажання, висловити свої думки і виробити альтернативні варіанти вирішення проблеми.

Стиль компромісу. Він означає, що обидві сторони конфлікту шукають рішення проблеми, засноване на взаємних поступках. Цей стиль найбільш ефективний у тих ситуаціях, коли обидва протиборчих суб'єкта хочуть одного і того ж, але впевнені, що одночасно для них це нездійсненно. Деякі випадки, в яких стиль компромісу найбільш доцільний: обидві сторони мають однакові ресурси і мають взаємовиключний інтерес; обидві сторони може влаштувати тимчасове рішення; обидві сторони можуть скористатися короткочасною вигодою. Стиль компромісу найчастіше є вдалим відступом або останньою можливістю знайти якесь рішення проблеми.

1.4. МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

Всю сукупність методів в залежності від типів моделей вирішення конфліктів, доцільно розділити на дві групи. Першу умовно назвемо групою негативних методів, що включає всі види боротьби, переслідує мету досягнення перемоги однієї сторони над іншою. Термін «негативні» методи в даному контексті обґрунтовано очікуваним кінцевим результатом завершення конфлікту: руйнуванням єдності конфліктуючих сторін як базових відносин. Другу групу назвемо позитивними методами, оскільки при використанні їх передбачається збереження основи взаємозв'язку (єдності) між суб'єктами конфлікту. Це - в першу чергу різноманітні види переговорів і конструктивне суперництво.

Різниця негативних і позитивних методів відносно умовна. У практичній діяльності з управління конфліктами ці методи нерідко доповнюють один одного. Крім того, поняття «боротьба» як метод вирішення конфлікту досить загальний за своїм змістом. Відомо, що принциповий переговорний процес може включати в себе елементи боротьби з тих чи інших питань. У той же час найжорсткіша боротьба конфліктуючих агентів не виключає моменту переговорів за певними правилами боротьби. Без боротьби нового зі старим немає творчого суперництва, хоча останнє передбачає наявність у відносинах між суперниками і моменту співробітництва, оскільки мова йде про досягнення спільної мети - прогресу в конкретній сфері суспільного життя.

Як не різноманітні види боротьби, їм притаманні деякі загальні ознаки, бо будь-яка боротьба - це дія за участю, принаймні, двох суб'єктів (індивідуальних чи колективних, масових), де один із суб'єктів перешкоджає іншому. В будь-якій боротьбі необхідно вміти а) найкращим чином вибрати поле вирішальної сутички, б) зосередити потрібні сили в цьому місці, в) вибрати оптимальний момент часу для нанесення удару. Всі прийоми і методи боротьби припускають ту або іншу комбінацію цих складових. Метою боротьби є зміна конфліктної ситуації. А це досягається трьома загальними способами: безпосереднім впливом на протистояння суб'єкту, його засоби боротьби, на обстановку; зміною співвідношення сил; вірною або помилковою інформацією опонента про свої дії і наміри; отриманням адекватної оцінки можливостей опонента і ситуації. У різноманітних методах боротьби використовуються ці способи впливу в різних поєднаннях. Незважаючи на те, що одним з головних принципів вирішення конфлікту є принцип своєчасності, оперативності, в боротьбі може успішно використовуватися метод затягування справи, або інакше «метод зволікань». Цей метод - окремий випадок вибору відповідного місця і часу для нанесення вирішального удару, створення вигідного співвідношення сил і вигідній ситуації для такого вибору.

Стосовно дискусії даний метод означає, що слід прагнути при обговоренні будь-якого питання брати слово останнім, коли висловляться всі інші учасники. В такому випадку можна розвивати аргументацію, проти якої у попередніх виступах не містилося достатньо серйозних доказів. Метод «тяганини» відомий з давніх часів.

Ще один важливий метод, тісно пов'язаний з попереднім - відхід від боротьби. Цей метод являє собою реалізацію стилю ухилення. Він застосовується в ряді ситуацій: тоді, коли не вирішена задача по мобілізації необхідних для перемоги ресурсів і сил; для того, щоб заманити противника в заздалегідь підготовлену пастку і виграти час при зміні обстановки на більш вигідну для себе, і імітувати втечу, щоб потім застигнути противника зненацька, спровокувавши його на виконання шкідливих для нього дій. Цей метод також не новий, а давно відомий в історичній практиці.

Конкретні види боротьби як засобу вирішення конфлікту обираються і застосовуються з урахуванням специфіки дозволених конфліктів і обстановки, в якій ці дії здійснюються.

Основним позитивним методом вирішення конфліктів є переговори. Переговори - це спільне обговорення конфліктуючими сторонами з можливим залученням посередника з спірних питань з метою досягнення згоди. Вони виступають деяким продовженням конфлікту і в той же час служать засобом його подолання. У тому випадку, коли робиться акцент на переговори як частину конфлікту, їх прагнуть вести з позиції сили, з метою досягти односторонньої перемоги. Природно, такий характер переговорів, звичайно, призводить до тимчасового, часткового вирішення конфлікту, і переговори слугують лише доповненням до боротьби за перемогу над противником. Якщо ж переговори розуміються переважно як метод врегулювання конфлікту, то вони набувають форму чесних, відкритих дебатів, розрахованих на взаємні поступки і взаємне задоволення певної частини інтересів сторін. При таких переговорах обидві сторони діють в рамках одних і тих же правил, що сприяє збереженню основи для згоди.

Метод принципових переговорів складається у необхідності рішення проблеми на основі її якісних ознак, тобто виходячи із суті справи. Цей метод передбачає, що є прагнення знайти взаємну вигоду там, де тільки можливо, а там, де ваші інтереси не збігаються, слід наполягати на такому результаті, який був би обґрунтований якимись справедливими нормами незалежно від волі кожної з сторін. Метод принципових переговорів означає жорсткий підхід до розгляду істоти справи, але передбачає м'який підхід до відносин між учасниками переговорів.

Метод принципових переговорів, або «переговорів, заснованих на певних принципах», характеризуються чотирма основними правилами. Кожен з них становить базовий елемент переговорів і служить рекомендацією щодо їх відання.

1. «Зробіть розмежування між учасниками переговорів і предметом переговорів», «відокремте людину від проблеми». Переговори ведуть люди, які володіють певними рисами характеру. Обговорення їх неприпустимо, оскільки це привносить в хід переговорів емоційний чинник, що заважає вирішенню проблеми. Критика особистих якостей учасників переговорів тільки загострює конфлікт або, принаймні, не сприяє пошуку шляхів її розв'язання.

2. «Сконцентруйтеся на інтересах, а не на позиціях». Позиції опонентів можуть приховувати їхні справжні цілі, а тим більше інтереси. Між тим, в основі суперечливих позицій завжди лежать інтереси. Тому замість того, щоб сперечатися про позиції, потрібно досліджувати, визначати їхні інтереси. За протилежними позиціями завжди криється більше інтересів в порівнянні з тими, які знайшли відображення в цих позиціях. Іншими словами, за протилежними позиціями поруч із протиріччями перебувають розділяються і прийнятні інтереси.

3. «Розробіть взаємовигідні варіанти». Домовленість на основі інтересів сприяє пошуку взаємовигідного рішення шляхом вивчення варіантів, що задовольняють обидві сторони. В такому випадку діалог стає дискусією з орієнтацією - «ми проти проблеми», а не «я проти тебе». При такій орієнтації можливе використання мозкового штурму. В результаті може бути отримано не одне альтернативне рішення. Це дозволить відібрати потрібний варіант, відповідний інтересам сторін-учасників переговорів.

4. «Знайдіть об'єктивні критерії». Згода як мета переговорів має базуватися на таких критеріях, які були б нейтральними по відношенню до інтересів конфліктуючих сторін. Тільки тоді вони будуть справедливими, стабільними і тривалими. Якщо ж критерії суб'єктивні, тобто не нейтральні по відношенню до якої-небудь стороні, то інша сторона буде відчувати себе обмеженою, а отже, угода буде сприйматися як несправедлива і, в кінцевому рахунку, вона не буде виконуватися. Об'єктивні критерії випливають з принципового підходу до обговорення спірних проблем; вони формулюються на основі адекватного розуміння змісту цих проблем.

Нарешті, справедливість вироблених рішень залежить від використовуваних в ході переговорів процедур врегулювання суперечливих інтересів. У числі таких процедур: усунення розбіжностей за допомогою жереба, делегування права вирішувати посереднику і т.д. Останній спосіб вирішення спору, тобто коли ключову роль відіграє третя сторона, широко поширений, його варіації численні.

Одним з основних способів вирішення конфліктів є спілкування між людьми. Це найбільш загальний метод, що включає в себе і переговори. Цей метод служить досягненню згоди між людьми та їх плідної співпраці. У його основі лежать два правила: «не переривайте спілкування», бо відмова від спілкування породжує і означає конфлікт; «не застосовуйте силових ігор, щоб виграти в боротьбі за владу за допомогою примусу, погроз, ультиматумів». Важливо підготувати відповідні умови для бесіди, під якими маються на увазі, крім часу, також місце і сприятлива для бесіди обстановка. Тривалість діалогу визначається часом, необхідним для досягнення прориву в згладжуванні конфлікту. Зміст розмови повинно зберігатися в таємниці, оскільки несвоєчасна розголос його породжує чутки, плітки і посилює конфлікт. Значить, до певного часу, поки не досягнуто позитивного результату повинна дотримуватися конфіденційність бесіди. Діалог, успішне його завершення припускає постійне дотримання предмета обговорення, виключення з бесіди елементів, що не відносяться до обговорюваної проблеми (розмова про товаришів по службі, про події дня і т.п.). В ході бесіди слід постійно робити жести примирення, не користуватися вразливістю іншого і, разом з тим, не проявляти безпринципності. Розмови про хвилюючу обидві сторони проблему слід вести з орієнтацією на взаємовигідне рішення і виключення ілюзій щодо її результату за принципом «виграш-програш». Підсумок діалогу - договір, що описує відносини сторін на майбутнє, що фіксує в письмовому вигляді збалансована, узгоджена поведінка і дії по реалізації суперечливих інтересів.

Описані методи спілкування і переговорів припускають взаємодію окремих особистостей, колективів. У житті ж велику роль грають конфлікти, що виникають в середовищі масових спільнот, між не тільки малими, але і великими групами. Звичайно, і такі конфлікти можуть вирішуватися шляхом різноманітних переговорів і видів спілкування. Однак спілкування в таких випадках набуває форму не діалогу, а багатосуб'єктного обговорення проблем. Це - різного роду ділові наради, семінари, конференції, з'їзди і т.д.

Різнобічне та за участю численних індивідів і організацій обговорення спірних, життєво важливих для всіх питань, безумовно, забезпечує вирішення деяких конфліктів. Позитивний результат таких заходів досягається при дотриманні ряду умов:

по-перше, забезпечення об'єктивного розгляду дискусійних проблем;

по-друге, вільне обговорення всіх позицій і точок зору при наявності рівних можливостей участі в обговоренні кожного суб'єкта;

по-третє, оформлення результатів обговорення у вигляді рекомендацій, узагальнюючих єдність поглядів і позицій з тих чи інших питань.

Зазначені форми ефективні при вирішенні політичних, ідеологічних, наукових конфліктних проблем. У цих формах найкращим чином діють демократичні принципи обговорення та вирішення конфліктів. Це забезпечує або визнання позиції більшості, або досягнення згоди з принципових питань.

Переговорний процес у специфічній формі - за участю посередника, може бути застосований навіть як засіб вирішення правових конфліктів. Посередництво - найбільш універсальна і успішна форма врегулювання розбіжностей за допомогою третього, незалежного учасника-посередника. Посередництво характеризується: необов'язковою процедурою;

неформальністю і гнучкістю; особливим статусом посередника (він повинен бути нейтральним по відношенню до конфліктуючих сторін); конфіденційністю та інш. Практика показує, що з кожних п'яти конфліктних справ чотири вирішуються позитивно.
Застосування позитивних методів вирішення конфліктів втілюється досягненням компромісів чи консенсусів між протиборчими суб'єктами. Це - форми завершення конфліктів в основному по типу «виграш-виграш», «перемога-перемога». Вони представляють реалізацію стилів компромісу і співпраці.
Компроміс (від лат. Compromissum) - означає угоду на основі взаємних поступок. Наприклад, в політиці компроміс - це поступка деяким вимогам протилежного боку, відмова від частини своїх вимог в силу угоди з іншою партією. Розрізняють компроміси змушені і добровільні. Перші неминуче нав'язуються обставинами, що склалися. Другі, тобто добровільні, компроміси укладаються на основі угоди з певних питаннях.

1. Основні положення

1.1 Громадський рух «Віра, Надія, Любов» усвідомлює необхідність:
- Проводити діяльність урівноважено, дотримуючись морально-етичних норм, співпрацюючи з усіма сторонами, на засадах прозорості та відкритості;
- Не допускати компрометуючого впливу комерційних інтересів на виконання обов'язків та зобов'язань; також
- Залучати в процес прийняття рішень зацікавлені зовнішні сторони, в тому числі, експертів, зацікавлених осіб, міжнародних донорів та місцеві неурядові організації;
- Залучати до діяльності організації клієнтів проектів на волонтерських засадах або, у разі виникнення вакантної посади в проекті надавати можливість участі у конкурсі вакансій на загальних засадах.

1.2 Мета цієї політики полягає у забезпеченні справедливості прийняття рішень в Організації, захисті репутації та інтересів організації, а також забезпеченні достатнього рівня довіри та впевненості широкого загалу в діяльності Громадського руху «Віра, Надія, Любов».

2. Визначення

(a) ***Особа-суб'єкт*** – це член будь-якого органу управління громадського руху «Віра, Надія, Любов», співробітник, консультантів, експерт, та член будь-якого комітету або комісії, які створені з метою забезпечення процесу виконання грантів чи проведення закупівель в Організації.

(b) ***Асоційована особа*** - батьки особи-суб'єкта, чоловік/дружина, громадянський чоловік/дружина, дитина, брат/сестра, партнер по бізнесу, чи інша фізична особа, яка є роботодавцем особи-суб'єкта, чи з якою вона проводить переговори чи вже досягла згоди про майбутнє працевлаштування.

(c) ***Асоційована організація*** — це (i) юридична особа, членом органів правління якої є особа-субє'кт, або співробітником, чи консультантом, і яка отримує чи може отримати фінансування від Організації, чи з якою Організація встановила договірні чи інші правові відносини; або (ii) будь-яка юридична особа, з якою особа-суб'єкт веде переговори чи вже досягла згоди про майбутнє працевлаштування.

(d) ***Особисто та суттєво.*** Брати участь *особисто* означає брати безпосередню, активну та особисту участь, в тому числі, наприклад, здійснення права голосу на засіданнях органу управління. Брати участь *суттєво* означає, що залучення до участі особи-суб'єкта може з необхідністю мати своїм наслідком прийняття чи неприйняття певного рішення.

(e) ***Безпосередній і передбачуваний вплив*** — це безпосередній наслідок прийнятого рішення, явний та загальнозрозумілий на момент прийняття рішення.

(g) ***Комерційний інтерес*** стосується будь-якого виду зацікавленості, що має грошовий вираз, як-то щомісячна заробітна платня, вартість послуг, інвестиція, ліцензійні платежі (роялті), і т.д., суми, що перевищують 500 грн. (п'ятсот українських гривень).

(h) ***Комісія з етичних питань*** — це постійна комісія, сформована з метою сприяння втіленню положень цієї Політики. Комісія складається з голови Організації, заступника та координаторів програм, кожен з яких є членом комісії з етичних питань із правом голосу, а також секретаря комісії, призначеного керівником Організації для надання консультацій комісії з етичних питань та іншої допомоги у її роботі.
Конфлікт інтересів будь-кого з членів органу управління Організації чи Комісії з етичних питань має бути розглянутим та вирішеним Наглядовою радою Організації. В цьому випадку термін «Комісія з етичних питань» буде замінено на термін «Наглядова рада» в рамках цього керівництва.

Визначення конфлікту інтересів

3.1 Конфлікт інтересів може бути ДІЙСНИМ та / чи МОЖЛИВИМ.

a) **ДІЙСНИЙ конфлікт інтересів** має місце у випадках, коли *особа-суб'єкт* бере *особисту й суттєву* участь у межах своїх офіційних повноважень у вирішенні будь-якого конкретного питання, в якому, як їй відомо, вона чи асоційована особа або асоційована організація має *комерційний інтерес,* якщо вирішення цього конкретного питання справить *безпосередній і передбачуваний вплив* на предмет цього інтересу.

b) **МОЖЛИВИЙ конфлікт інтересів** має місце, коли наявний та *менш очевидний* комерційний інтерес особи-суб'єкта чи асоційованої особи або асоційованої організації може призвести до виникнення будь-якої з вищезазначених ситуацій. Після відповідного розголошення та вивчення фактів, вся діяльність, що містить потенційний конфлікт інтересів може вважатись допустимою і такою, що не містить конфлікту інтересів.

c) Конкретні приклади конфлікту інтересів подано в Параграфі 9 цього керівництва. Ці приклади мають ілюстративний характер, і не мають на меті вичерпно описати всі можливі ситуації, в яких може виникнути конфлікт інтересів, натомість визначити основні положення, яким Організація слідуватиме в ході вирішення конфліктних ситуацій по мірі їх виникнення. Кожна ситуація буде розглядатись виходячи з відповідних їй фактів та обставин.

d) Конфлікт інтересів не має місця за визначенням у випадках, коли особа-суб'єкт чи асоційована особа або організація можуть отримати розповсюджену вигоду — тобто, загальну вигоду, яка надається великому числу осіб, наприклад, у вигляді покращення доступу до медичних послуг, як наслідок зазначених дій.

4. Прозорість та розголошення фактів про конфлікт інтересів

4.1 Кожна особа-суб'єкт зобов'язана повідомляти про будь-який конфлікт інтересів, в тому числі, конфлікти, пов'язані з асоційованими особами та організаціями, а також про суть цього конфлікту, щойно їй стає відомо про існування або обґрунтовану можливість виникнення такого конфлікту.

4.2 Керівний склад Організації (координатори проектів та члени Правління) мають наприкінці кожного фінансового року заповнювати та подавати до Комісії з етичних питань «Декларацію про інтереси». Ці декларації конфіденційно зберігатимуться у керівника Організації.

4.3. У випадку, якщо про конфлікт інтересів особи-суб'єкту широко відомо всередині Організації, при чому Комісія з етичних питань не приймає ніяких рішень з цього приводу, доки Комісія не видала особливої постанови, особа-суб'єкт вважається такою, що не має конфлікту інтересів.

5. Процедура, якій має слідувати Комісія з етичних питань у разі виникнення конфлікту інтересів

5.1 Про всі конфлікти інтересів необхідно негайно повідомляти Комісію з етичних питань у письмовій формі через секретаря комісії. Схвалюється проведення консультацій між співробітниками та членами Комісії з питань, що виникають у ході впровадження цього керівництва.

5.2 Комісія з етичних питань зобов'язана розглядати розголошені факти, визначаючи чи дійсно існує конфлікт інтересів або існує лише можливий конфлікт інтересів та вирішувати чи надати дозвіл, згідно з яким участь особи-суб'єкта в обговоренні питання, що стало джерелом конфлікту інтересів, може бути певною мірою обмежено.

5.3 Два члени Комісії з правом голосу та керівник Організації утворюють кворум для проведення засідання Комісії з етичних питань. Рішення Комісії з етичних питань приймаються більшістю голосів усіх членів Комісії з етичних питань, що мають право голосу.

5.4 Після того, як було визнано існування конфлікту інтересів, особа-суб'єкт не братиме участі в розгляді питань, що стали причиною виникнення конфлікту інтересів без дозволу , виданого Комісією з розгляду етичних питань. Це означає, що особа-суб'єкт не голосуватиме, не виступатиме, не братиме участь у будь-якій іншій формі в прийнятті рішень стосовно питання, виходитиме з приміщення без пояснення причини перед початком обговорення, не голосування з приводу питання, хіба що Комітет з етичних питань надасть йому дозвіл. Дозвіл може визначати різні рівні залучення, в залежності від рішення Комітету з етичних питань. Наприклад, особа-суб'єкт може отримати право надавати інформацію з технічних питань, але не рекомендації. Або вона зможе бути присутньою на засіданнях з метою виконання адміністративних обов'язків, але утримається від участі у обговоренні певних питань, що стали причиною виникнення конфлікту інтересів. Прізвища осіб-суб'єктів, що мають конфлікт інтересів, і які беруть участь у певному засіданні, де обговорюються питання, що містять конфлікт інтересів, будуть занесені до протоколу засідання.

5.5 Якщо виявиться, що особа-суб'єкт має конфлікт інтересів, про який не було повідомлено згідно з процедурою, означеною вище, чи Комітет з етичних питань має ґрунтовні підстави вважати, що особа-суб'єкт не повідомила про конфлікт інтересів, Комітет поінформує особу-суб'єкта про обставини, на підставі яких Комісія зробила такий висновок та надасть особі-суб'єкту можливість пояснити ймовірні наміри приховати конфлікт інтересів. Якщо після отримання пояснення та подальшого розслідування, що може бути ініційовано, Комісія з етичних питань дійде висновку, що ця особа дійсно приховала конфлікт інтересів, це, можливо, потягне дисциплінарну відповідальність у відповідності з законом України, яку має ініціювати керівник Організації по відношенню до особи-суб'єкта, чи інші відповідні дії. Наглядова рада в цьому ж випадку може також звернутись до загальних зборів співробітників Організації з пропозицією позбавити особу-суб'єкта членства в органах управління Організації, якщо вона такою є.

6. Конфлікти в комітетах із розгляду тендерних та проектних заявок

6.1. В разі, якщо особа-суб'єкт є експертом, чи членом Комітету з розгляду тендерних та проектних заявок чи іншої постійної чи тимчасової комісії, ради чи комітету в рамках Організації («Комісія»), Комісія керуватиметься наступними положеннями цього керівництва:

(a) Особа-суб'єкт на початку першого засідання Комісії має ознайомитись з цим керівництвом та підписати заяву про відсутність конфлікту інтересів.

(b) Особа-суб'єкт має повідомити Комісію про будь-який конфлікт інтересів, щойно вона отримала достатні підстави вважати, що вона має конфлікт інтересів.

(c) Будь-яка інша особа, що бере участь у засіданні Комісії (як будь-якій ролі, як член Комісії чи спостерігач), та має інформацію про конфлікт інтересів має негайно повідомити про це Комісію.

(d) Комісія зобов'язана (за відсутності особи-суб'єкта) розглянути виявлені факти та вирішити шляхом голосування (Голова має вирішальний голос, у випадку рівного розділення голосів), чи існує конфлікт інтересів, якщо конфлікт інтересів лише можливий, вирішити, чи можна видати дозвіл, згідно з яким особа-суб'єкт зможе брати участь у обговоренні питань, що стали причиною виникнення конфлікту інтересів.

(e) Якщо особа-суб'єкт приховала конфлікт інтересів, про що Комісія дізналась від іншої особи, вона вийде зі складу Комісії.

(f) Особа-субєкт не входитиме до кворуму засідань Комісії, якщо Комісія визначила, що конфлікт інтересів існує, і особі-суб'єкта не надано дозволу.

6.2 Якщо Громадський рух «Віра, Надія, Любов» має юридичні зобов'язання перед донорами повідомляти про конфлікт інтересів, Організація повідомить донорові про конфлікт інтересів після перевірки усіх потрібних та необхідних фактів.

6.3 У випадку, якщо конфлікт інтересів виникає після прийняття рішення Комісією, вона збереться знову для вивчення суті конфлікту, дотримуючись цієї політики. Якщо існує конфлікт, члени Комісії мають визначити чи мала особа з конфліктом інтересу вплив на хід голосування. Якщо ні, то прийняте рішення залишається дійсним. Якщо будь-хто із членів Ради визнає, що він проголосував би по іншому, відбудеться повторне голосування.

7. Подарунки

Інструкції щодо дарування/отримання подарунків співробітниками Організації подані у Кодексі професійної етики Організації.

8. Розповсюдження та перегляд Політики

9.1 Примірник цього керівництва буде надано особам-суб'єктам.

9.2 Це керівництво підлягає перегляду Комісії з етичних питань Організації та має бути затверджено Правлінням Організації.

9. Приклади конфліктів інтересів

Дійсний конфлікт інтересів

- Якщо члени Комітету з розгляду тендерних та проектних заявок виступають за підписання певної грантової угоди чи контракту, в результаті чого асоційована особа чи організація отримає фінансування, чи іншим чином братиме пряму участь у втілення проекту;
- Співробітники Організації виступають за прийняття певної програми, яка принесе асоційованій особі чи організації явний фінансовий зиск;
- Співробітники Організації беруть участь в оцінці здатності асоційованої організації стати грантером Організації.
- Громадський рух «Віра, Надія, Любов» назначає експерта для оцінки функціональних вимог, а цей експерт є співробітником чи є пов'язаним комерційним інтересом з можливим претендентом.

Можливий конфлікт інтересів

- Асоційована організація, пов'язана з органом, що приймає рішення, має договір про співробітництво з претендентом, що подав заявку на конкурс проектів;
- Асоційована особа бере участь у акціонерному капіталі організації, що надає послуги Організації;

- Член Комітету з розгляду тендерних та проектних заявок зацікавлений в отриманні претендентом фінансування, так як надає йому послуги інтелектуального характеру, як то в ролі позаштатного автора чи працюючи в ЗМІ.

11. Декларація про конфлікт інтересів

Всі співробітники Організації та члени його органів управління (Правління та Наглядової ради) підписують Декларацію про конфлікт інтересів у рамках погодження з Кодексу професійної етики Організації, в тому числі ключові документи, що визначають основні положення боротьби з шахрайством та повідомлення про зловживання (форму для підписання подано окремим додатком).

«П О Г О Д Ж Е Н О»
Головою Правління Громадської Організації
Жіночий Центр «Підтримка, Захист та Турбота» Ворожилова Л.